

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

25 октября 2001 г., 29 апреля 2002 г., 22 апреля, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г., 18 июля 2006 г., 23 июля 2008 г., 17 июля, 17, 27 декабря 2009 г., 5 апреля, 28 июля 2010 г., 1 июля, 3, 6 декабря 2011 г., 5 июня, 28 июля, 12 ноября 2012 г., 7 мая, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 2 апреля, 5 мая, 23 июня, 31 декабря 2014 г., 28 ноября 2015 г., 30 марта, 23 июня, 3 июля 2016 г., 1 мая, 18 июня, 20, 29 декабря 2017 г., 29 июля, 3 августа, 27 декабря 2018 г., 29 мая, 3 июля, 1 октября 2019 г., 24 апреля, 30 декабря 2020 г., 26 мая, 2 июля, 6, 30 декабря 2021 г., 28 июня, 14 июля, 5, 19, 28 декабря 2022 г., 3, 14 апреля, 10, 24 июля, 25 декабря 2023 г., 8 августа 2024 г., 11 февраля, 26 июля, 4 августа 2026 г.

**Принят Государственной Думой 22 октября 1997 года
Одобен Советом Федерации 5 ноября 1997 г.**

ГАРАНТ: См. комментарии к настоящему Федеральному закону

Глава I. Общие положения

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет:

органы, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния;

порядок государственной регистрации актов гражданского состояния;

порядок формирования книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг);

порядок исправления, изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния;

порядок и сроки хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг);

порядок выдачи повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния;

порядок ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Статья 2. Законодательство об актах гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона

1. Законодательство об актах гражданского состояния состоит из настоящего Федерального закона, основывающегося на положениях [Гражданского кодекса](#) Российской Федерации, [Семейного кодекса](#) Российской Федерации, и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при регистрации актов гражданского состояния учитываются нормы, установленные законами субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с [Семейным кодексом](#) Российской Федерации.

Статья 3. Акты гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

1. Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

2. Государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.

3. Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов записи актов гражданского состояния, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в органах записи актов гражданского состояния в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной регистрации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в статью 4 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2006 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 4. Органы, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 6 июня 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы записи актов гражданского состояния).

Вопросы образования и деятельности органов записи актов гражданского состояния на территориях субъектов Российской Федерации решаются субъектами Российской Федерации самостоятельно на основании настоящего Федерального закона.

Абзац утратил силу с 5 мая 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских, сельских поселений), финансирование которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 6 июня 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских, сельских поселений, на территориях которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, образованные в соответствии с настоящим Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации могут наделяться полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе органы местного самоуправления сельских поселений - на государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти. Органы местного самоуправления наделяются указанными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

Законом субъекта Российской Федерации определяются также место хранения записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, место восстановления утраченных записей актов гражданского состояния, составленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений на бумажных носителях.

Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния

осуществляются в соответствии с [административными регламентами](#), принимаемыми на основании [законодательства](#) об актах гражданского состояния уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

До принятия [административных регламентов](#) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния могут осуществляться на основе административных регламентов, принимаемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации. Указанные административные регламенты не могут противоречить законодательству об актах гражданского состояния, в том числе не могут содержать не предусмотренные таким законодательством дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом требований к административным регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций.

Информация об изменениях: Пункт 2.2 изменен с 8 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 27 декабря 2018 г. № 528-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.2. Полномочия на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти могут быть возложены законом субъекта Российской Федерации также на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае принятия субъектом Российской Федерации закона, указанного в [абзаце первом](#) настоящего пункта, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет в том числе следующие полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом:

составление записей актов гражданского состояния;

выдача свидетельств о рождении и свидетельств о смерти;

передача паспортов умерших в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

передача на хранение в органы записи актов гражданского состояния составленных на бумажном носителе записей актов гражданского состояния, а также документов, послуживших основаниями для государственной регистрации рождения и смерти.

[Порядок](#) передачи составленных на бумажном носителе записей актов гражданского состояния, а также документов, послуживших основаниями для государственной регистрации рождения и смерти, в органы записи актов гражданского состояния устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Внесение исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их восстановление производится органами записи актов гражданского состояния.

На многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на которые возложены полномочия в соответствии с [абзацем первым](#) настоящего пункта, и их работников при осуществлении ими государственной регистрации актов гражданского состояния распространяются права, обязанности и ответственность, возложенные настоящим Федеральным законом на органы записи актов гражданского состояния и их должностных лиц.

Контроль за осуществлением многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

В случае ненадлежащего осуществления многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг полномочий, предусмотренных [абзацем первым](#) настоящего пункта, такие полномочия могут быть изъяты в порядке, предусмотренном [абзацем двенадцатым](#) настоящего пункта, на основании представления уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Порядок изъятия возложенных на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг полномочий, предусмотренных [абзацем первым](#) настоящего пункта, устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2.3 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.3. В случае, если в соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - города федерального значения полномочия (функции) органов записи актов гражданского состояния по предоставлению государственных услуг по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния, в том числе не предусмотренных [пунктом 2.2](#) настоящей статьи, возложены на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и указанные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг включены в перечень органов, предоставляющих государственную услугу по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный высшим исполнительным органом соответствующего субъекта Российской Федерации, к деятельности указанных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие порядок осуществления органами записи актов гражданского состояния государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, [производится](#) консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

На консульские учреждения Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и их должностных лиц при осуществлении ими государственной регистрации актов гражданского состояния распространяются права, обязанности и ответственность, возложенные настоящим Федеральным законом на органы записи актов гражданского состояния и их должностных лиц.

Контроль и надзор в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, производимой консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, осуществляются [федеральным органом исполнительной власти](#), осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния:

вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий;

координирует деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния и осуществляет ее методическое обеспечение;

согласовывает назначение на должность руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации;

устанавливает требования к содержанию и формам отчетности об осуществлении переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий, а также к порядку представления такой отчетности;

осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц исполнительных органов субъектов Российской Федерации, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, которые

подлежат обязательному рассмотрению. [Порядок](#) осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в [абзаце первом](#) настоящего пункта, в соответствии с [правилами](#), устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;

вносит Президенту Российской Федерации предложения об изъятии переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными законами;

осуществляет надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением вопросов, подлежащих контролю, указанному в [абзаце шестом](#) настоящего пункта), в том числе проводит проверки деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребует документы и вносит предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТ: См. [Административный регламент](#) исполнения Минюстом РФ государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный [приказом](#) Минюста РФ от 20 ноября 2012 г. N 212

Информация об изменениях: Пункт 4.1 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в [абзаце первом пункта 4](#) настоящей статьи, пользуется правами, установленными [пунктом 7 части 2 статьи 45](#) Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Информация об изменениях: Пункт 4.2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4.2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации:

назначает на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, указанным в [абзаце первом пункта 4](#) настоящей статьи, руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации;

утверждает структуру органов записи актов гражданского состояния;

самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными [пунктом 4](#) настоящей статьи;

обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, указанный в [абзаце первом пункта 4](#) настоящей статьи, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи полномочий, отчетности об осуществлении указанных полномочий, а также ежеквартального отчета о расходовании субвенций в федеральные органы исполнительной власти, указанные в [пункте 6](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ в пункт 5 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Средства на реализацию передаваемых полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния органов местного самоуправления их финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенций, предусмотренных для соответствующего

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и субъекта Российской Федерации.

Субвенции зачисляются в установленном порядке на счета местных бюджетов согласно распределению, установленному органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 6 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, отчет о расходовании предоставленных субвенций.

Средства на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ в пункт 7 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

7. Контроль за расходованием субвенций из федерального бюджета осуществляется [федеральным органом исполнительной власти](#), осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и Счетной палатой Российской Федерации.

7.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Иные полномочия, возложенные на органы записи актов гражданского состояния нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

8. Абзац утратил силу с 5 мая 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

В случае изъятия полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния их временное осуществление возлагается на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, с передачей необходимых материальных и финансовых средств.

9. Порядок изъятия переданных органам местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в связи с ненадлежащим осуществлением указанных полномочий либо в связи с образованием органов записи актов гражданского состояния устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 ноября 2012 г. N 183-ФЗ в статью 5 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 5. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния консульских учреждений Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона](#)

Консульские учреждения Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации:

производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти;

по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства принимают решения о

внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, составленные на территории Российской Федерации;

вносят исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, находящиеся у них на хранении;

выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов гражданского состояния повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

выполняют иные полномочия, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния и предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами.

ГАРАНТ: См. [Административный регламент](#) МИД России по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния граждан РФ, проживающих за пределами территории РФ, утвержденный [приказом](#) МИД России от 13 марта 2018 г. N 3507

Статья 6. Государственная регистрация актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Государственная регистрация акта гражданского состояния производится любым органом записи актов гражданского состояния по выбору заявителей (заявителя) посредством составления в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния соответствующей записи акта гражданского состояния, на основании которой выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Информация об изменениях: Статья 6 дополнена пунктом 2.1 с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

2.1. [Особенности](#) государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме электронных документов заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти, а также документа, являющегося в соответствии с [абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14](#) и [абзацем вторым статьи 64](#) настоящего Федерального закона основанием для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти, через федеральную государственную информационную систему "[Единый портал](#) государственных и муниципальных услуг" устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Сведения, подлежащие внесению в запись акта о рождении, заключении брака, расторжении брака, об усыновлении (удочерении), установлении отцовства, о перемене имени или смерти и в выдаваемые на основании данных записей свидетельства, определяются настоящим Федеральным законом. В запись акта гражданского состояния могут быть включены и иные сведения, обусловленные особыми обстоятельствами государственной регистрации конкретного акта гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ пункт 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. [Формы](#) записей актов гражданского состояния, [формы](#) бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, [формы](#) иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, [формы](#) заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также правила их заполнения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением

[законодательства](#) о налогах и сборах.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Делопроизводство в органах записи актов гражданского состояния ведется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. В случае установления субъектом Российской Федерации (республикой) своего государственного языка делопроизводство ведется на русском языке, а в необходимых случаях - на государственном языке субъекта Российской Федерации (республики).

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Работник органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершать иные юридически значимые действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении себя, своего супруга, своих и его родственников (родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев и сестер). Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в таких случаях производятся другим работником органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг либо в другом органе записи актов гражданского состояния или другом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Ответственность за правильность государственной регистрации актов гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского состояния возлагается на руководителя соответствующего органа записи актов гражданского состояния или руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ статья 6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 8, [вступающим в силу](#) с 1 октября 2018 г.

8. Сведения, ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, в том числе персональные данные, являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, и разглашению не подлежат.

Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ статья 6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 9, [вступающим в силу](#) с 1 октября 2018 г.

9. Органы записи актов гражданского состояния, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг вправе получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций сведения, необходимые для предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Получение таких сведений органами записи актов гражданского состояния или многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В случае осуществления указанного взаимодействия в электронной форме используются единая система межведомственного электронного взаимодействия и подключаемые к ней региональные системы межведомственного электронного взаимодействия, созданные в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Статья 7. Запись акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Для составления записи акта гражданского состояния должны быть представлены документы, являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского состояния, документ, удостоверяющий личность заявителя, и иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и предъявленные для государственной регистрации актов гражданского состояния, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено [международными договорами](#) Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ пункт 2 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Запись акта гражданского состояния составляется на русском языке в форме электронного документа и на бумажном носителе.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Каждая запись акта гражданского состояния на бумажном носителе должна быть прочитана заявителем, подписана им и руководителем органа записи актов гражданского состояния или уполномоченным им работником органа записи актов гражданского состояния либо руководителем многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или уполномоченным им работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, скреплена печатью органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. На печати органа записи актов гражданского состояния изображаются Государственный герб Российской Федерации и написание наименования органа записи актов гражданского состояния на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации (республики). На печати многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, используемой для государственной регистрации актов гражданского состояния, изображаются Государственный герб Российской Федерации и написание наименования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации (республики).

Каждая запись акта гражданского состояния, составленная в форме электронного документа, подписывается усиленной [квалифицированной электронной подписью](#) руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния либо руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или уполномоченного им работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

[Особенности](#) составления записи акта гражданского состояния за пределами территории Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ пункт 4 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. Записи актов гражданского состояния на бумажных носителях (по каждому типу записей актов гражданского состояния отдельно), составленные в пределах года, собираются в хронологическом порядке в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния (актовую книгу).

5. [Утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 5 статьи 7](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) статья 8 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 8. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

1. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается в удостоверение факта государственной регистрации акта гражданского состояния. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния подписывается руководителем или уполномоченным им работником органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния оформляется на русском языке. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния может также содержать сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния на государственном языке субъекта Российской Федерации (республики), если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

3. Бланки свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния изготавливаются организацией, уполномоченной Правительством Российской Федерации. [Порядок](#) изготовления бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок присвоения серий и номеров бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 ноября 2012 г. N 183-ФЗ в наименование статьи 9 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона
[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 9. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состояния выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации акта гражданского состояния на основании соответствующей записи акта гражданского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Абзац второй [утратил силу](#) с 1 января 2021 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца второго пункта 1 статьи 9](#)

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдаются:

лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния;

родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло;

родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия (по достижении ребенком совершеннолетия его родителям (одному из родителей) по их просьбе выдается иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка);

опекунам лиц, признанных недееспособными;

иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеющего в соответствии с настоящей статьей право на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

Информация об изменениях: Статья 9 дополнена пунктом 2.1 с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

2.1. Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе выдается документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака заявителя на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ в пункт 3 статьи 9 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния не выдается:

родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, - свидетельство о рождении ребенка;

лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недействительным, - свидетельство о заключении брака.

По просьбе указанных лиц им выдается иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка или заключения брака.

3.1. Утратил силу с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Лицу, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдается на основании соответствующей записи акта гражданского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в день обращения.

Лицу, не состоящему в браке, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака заявителя выдается в день обращения.

При отсутствии соответствующей записи акта гражданского состояния в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния осуществляется проверка наличия

записи акта гражданского состояния на бумажном носителе. По результатам проверки лицу, обратившемуся в орган записи акта гражданского состояния, выдается повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

В случае, если запрос в письменной форме направляется в орган записи акта гражданского состояния посредством почтовой связи либо в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы - [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных и муниципальных услуг (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг), повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдается органом записи акта гражданского состояния, указанным в запросе лица, направившего данный запрос.

Поданный в форме электронного документа запрос о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, подписывается простой [электронной подписью](#) заявителя.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 ноября 2012 г. N 183-ФЗ пункт 5 статьи 9 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Подача в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. [Утратил силу](#) с 1 января 2021 г.

Информация об изменениях: [См. текст пункта 6 статьи 9](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ статья 9 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7, [вступающим в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

7. При получении повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, в органе записи актов гражданского состояния или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, и документы, подтверждающие право на получение документа о государственной регистрации акта гражданского состояния. [Перечень](#) документов, подтверждающих в соответствии с настоящей статьей право лица на получение документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ статья 10 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 10. Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона](#)

За государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния, взимается государственная пошлина, размер и порядок уплаты (освобождения от уплаты) которой определяются [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 11. Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 285-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния допускается в случаях, если:

государственная регистрация противоречит настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам;

документы, которые представлены в соответствии с настоящим Федеральным законом, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами.

2. По требованию лица (его представителя), которому отказано в государственной регистрации акта гражданского состояния, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить данному лицу (его представителю) причины отказа в письменной форме.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния или в суд.

Статья 12. [Утратила силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст [статьи 12](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 ноября 2012 г. N 183-ФЗ в статью 13 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 13. Признание действительными документов о государственной регистрации актов гражданского состояния и удостоверение таких документов

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона

1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются действительными в Российской Федерации при наличии их легализации, если иное не установлено [международным договором](#) Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В случаях, установленных [международными договорами](#) Российской Федерации, официальные документы, выданные компетентными органами Российской Федерации в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, удостоверяются путем проставления на таких документах апостиля исполнительным органом субъекта Российской

Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния.

ГАРАНТ: См. [Федеральный закон](#) от 28 ноября 2015 г. N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации"

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 29 декабря 2017 г. [N 438-ФЗ](#) и [N 472-ФЗ](#)) глава I настоящего Федерального закона дополнена статьей 13.1, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

Статья 13.1. Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 13.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния представляет собой систематизированный свод документированных сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения органами записи актов гражданского состояния иных юридически значимых действий в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния включаются в том числе документы в электронной форме, которые являются в соответствии с [абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14](#) и [абзацем вторым статьи 64](#) настоящего Федерального закона основаниями для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти.

ГАРАНТ: Абзац второй пункта 1 статьи 13.1 [вступает в силу](#) с 1 января 2019 г.

В Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния также включаются сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации.

2. Ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, составление записей актов гражданского состояния и формирование сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации, осуществляются на русском языке.

3. Каждая запись акта гражданского состояния, составленная в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, сведения о каждом документе, выданном компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующего иностранного государства в отношении гражданина Российской Федерации, при включении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния идентифицируются неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номером.

ГАРАНТ: Пункт 4 статьи 13.1 [вступает в силу](#) с 1 января 2019 г.

4. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства совершена регистрация акта гражданского состояния, а также в случае, если такая регистрация совершена в отношении его несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в отношении не достигшего восемнадцати лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации, законным представителем которого гражданин Российской Федерации является, направляет по месту своего жительства в орган записи актов гражданского состояния или консульское учреждение Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации сведения о факте такой регистрации в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о факте регистрации акта гражданского состояния должны быть представлены не позднее чем через месяц со дня совершения компетентным органом иностранного государства регистрации акта гражданского состояния.

5. **Порядок** включения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации, а также состав указанных сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Записи актов гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, ранее составленные записи актов гражданского состояния сохраняются.

Сроки хранения документов, предусмотренных **абзацем вторым пункта 1** настоящей статьи, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния определяются Правительством Российской Федерации.

7. Ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, включая формирование, сбор, хранение, обработку и предоставление информации, осуществляется в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее - федеральная информационная система), функционирование которой обеспечивается в том числе в соответствии с [Федеральным законом](#) от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и [Федеральным законом](#) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 28 декабря 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 28 декабря 2022 г. № 558-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Оператором федеральной информационной системы, обеспечивающим ее создание, развитие и эксплуатацию, является **федеральный орган исполнительной власти**, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Информация об изменениях: Пункт 9 изменен с 28 декабря 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 28 декабря 2022 г. № 558-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Оператор федеральной информационной системы осуществляет:
создание, развитие, эксплуатацию федеральной информационной системы и обработку содержащейся в ней информации, в том числе персональных данных;

обеспечение бесперебойного ежедневного и круглосуточного функционирования федеральной информационной системы;

защиту сведений, содержащихся в федеральной информационной системе, в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и [Федерального закона](#) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в соответствии со **статьей 13.2** настоящего Федерального закона.

10. **Правила** ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Для государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий оператор федеральной информационной системы обеспечивает органам записи актов гражданского состояния, многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг и консульским учреждениям Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния и возможность составления, изменения, хранения, обработки и предоставления записей актов гражданского состояния, а также иных установленных настоящим Федеральным законом сведений с использованием информационных технологий и технических средств федеральной информационной системы в порядке, установленном **правилами** ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции Федеральных законов [от 20 декабря 2017 г. N 408-ФЗ](#) и от 29 декабря 2017 г. [N 438-ФЗ](#) и [N 472-ФЗ](#)) глава I настоящего Федерального закона дополнена статьей 13.2, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

ГАРАНТ: В отношении реализации положений статьи 13.2 настоящего Федерального закона см. [часть 13 статьи 3](#) Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 472-ФЗ)

Статья 13.2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 13.2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 26 июля 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 264-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о рождении, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, избирательным комиссиям, комиссиям референдума.

Сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности, в сфере вневедомственной охраны, а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих полномочий, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, оператору единой информационной системы нотариата, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, главам местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, городских поселений, внутригородских районов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, - территориальным исполнительным органам городов федерального значения, избирательным комиссиям, комиссиям референдума.

Сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

Сведения о государственной регистрации установления отцовства, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов об установлении отцовства, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти.

Сведения о государственной регистрации перемены имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о перемене имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному

органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, избирательным комиссиям, комиссиям референдума.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются лицу в части сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, составленных в отношении указанного лица и в отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия.

Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предусмотренное [абзацами первым - пятым](#) настоящего пункта, осуществляется в целях реализации установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий соответствующих федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, глав местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, городских поселений, внутригородских районов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, - территориальных исполнительных органов городов федерального значения, избирательных комиссий, комиссий референдума.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 26 июля 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 264-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия в суды (судьям) в части сведений, необходимых для осуществления правосудия, обеспечения мер социальной защиты судей и членов их семей, органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в части сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, в части сведений, необходимых для исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением [законодательства](#) о налогах и сборах, в части сведений, необходимых для осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности, ведения в установленном порядке учета физических лиц, представления в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в части сведений, необходимых для осуществления полномочий, предусмотренных [законодательством](#) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в части сведений, необходимых для осуществления федерального государственного надзора за деятельностью

некоммерческих организаций в соответствии с [Федеральным законом](#) от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и [Федеральным законом](#) от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах в соответствии с [Федеральным законом](#) от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его территориальный орган), в части сведений, необходимых для предоставления военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также иным категориям граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций, для воинского учета граждан, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности, в сфере вневедомственной охраны, а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих полномочий, в части сведений, необходимых для предоставления военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, лицам гражданского персонала войск национальной гвардии Российской Федерации, гражданам, уволенным с военной службы из внутренних войск, уволенным с военной службы (со службы) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей, а также иным категориям граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций, нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными действиями, а также избирательным комиссиям в части сведений, необходимых для осуществления полномочий, предусмотренных законодательством о выборах.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, избирательным комиссиям предоставляются сведения о государственной регистрации рождения, о внесении исправлений или изменений в записи актов о рождении, сведения о государственной регистрации смерти, о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака, о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака, сведения о государственной регистрации установления отцовства, о внесении исправлений или изменений в записи актов об установлении отцовства, а также сведения о государственной регистрации перемены имени, о внесении исправлений или изменений в записи актов о перемене имени.

Информация об изменениях: Статья 13.2 дополнена пунктом 2.1 с 3 июля 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ

2.1. Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросу единого института развития в жилищной сфере, определенного [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении каждого ребенка лица, обратившегося за предоставлением мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Информация об изменениях: Пункт 2.2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2.2. Сведения о государственной регистрации смерти или перемене имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений либо изменений в записи актов о смерти или перемене имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросам исполнительных органов субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, органов местного самоуправления в связи с проведением ими в соответствии с [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" мероприятий по выявлению правообладателей [ранее учтенных объектов недвижимости](#).

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 26 июля 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 264-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Орган записи актов гражданского состояния сообщает сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориального органа), федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его территориального органа), командира (начальника) воинской части Вооруженных Сил Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности, в сфере вневедомственной охраны, а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих полномочий, командира (начальника, руководителя) воинской части (организации, учреждения, органа) войск национальной гвардии Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (его территориального органа), Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, сведения по запросу суда (судьи), федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его территориального органа), федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности, в сфере вневедомственной охраны, а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих полномочий, сообщаются в целях уточнения сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния по запросу в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи, либо в целях получения сведений, которые не могут быть получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Информация об изменениях: Пункт 3.1 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3.1. Указанные в [абзаце втором пункта 1](#) настоящей статьи сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросу государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (в отношении вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, кредиторов кредитных или некредитных финансовых организаций, в отношении которых государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) указанных организаций), негосударственному пенсионному фонду (в отношении участников соответствующего негосударственного пенсионного фонда и их правопреемников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и по договорам долгосрочных сбережений, застрахованных лиц и их правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании) либо страховой организации (в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, заключенным соответствующей страховой организацией).

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 8 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 27 декабря 2018 г. № 528-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, необходимые в связи с реализацией международного договора Российской Федерации о реадмиссии, предоставляются в

течение семи дней со дня поступления запроса, направленного в орган записи актов гражданского состояния федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органом).

Информация об изменениях: Статья 13.2 дополнена пунктом 4.1 с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

4.1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в соответствии с [Федеральным законом](#) от 8 июня 2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" оператору федеральной государственной информационной системы ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Предоставление указанных в [пунктах 1 - 2.2, 3.1 и 4.1](#) настоящей статьи сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в электронной форме оператором федеральной информационной системы.

Предоставление указанных в [абзаце шестом пункта 1](#) настоящей статьи сведений осуществляется посредством [единого портала](#) государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

6. Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в электронной форме осуществляется посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

7. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляемые оператором федеральной информационной системы или органом записи актов гражданского состояния в электронной форме, подписываются усиленной [квалифицированной электронной подписью](#) оператора федеральной информационной системы или уполномоченного работника органа записи актов гражданского состояния.

ГАРАНТ: См. [Правила](#) использования усиленных квалифицированных электронных подписей при ведении Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и переводе в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), утвержденные [постановлением](#) Правительства РФ от 7 июля 2017 г. N 807

8. Порядок предоставления указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, включая перечень указанных сведений и сроки их предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 9 изменен с 26 июля 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 264-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), суды (судьи), Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", негосударственные пенсионные фонды, страховые организации, главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, городских поселений, внутригородских районов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, - территориальные исполнительные органы городов федерального значения, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, единый институт развития в жилищной сфере, определенный [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", многофункциональные центры предоставления

государственных и муниципальных услуг, избирательные комиссии, комиссии референдума, командиры (начальники) воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры (начальники, руководители) воинских частей (организаций, учреждений, органов) войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечивают защиту предоставленных им в соответствии с [абзацами первым - пятым пункта 1, пунктами 2 - 4](#) настоящей статьи сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений об исправлении или изменении записей актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и [Федерального закона](#) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

10. Внесение изменений в состав и способы предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, об исправлении или изменении записей актов гражданского состояния и изменение перечня органов и организаций, которым предоставляются указанные сведения, могут осуществляться только посредством внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Глава II. Государственная регистрация рождения

Статья 14. Основания для государственной регистрации рождения

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Основанием для государственной регистрации рождения является:

[документ установленной формы](#) о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее - медицинская организация), в которой происходили роды;

[документ установленной формы](#) о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации;

[заявление](#) лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 3 апреля 2023 г. № 106-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2. Лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения.

При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг подлинность его подписи на заявлении о рождении ребенка данной женщиной должна быть нотариально засвидетельствована.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. Заявление, оформленное в порядке, установленном [пунктом 2](#) настоящей статьи, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством почтовой связи или иным способом.

4. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, предусмотренных [пунктом 1](#) настоящей статьи, государственная регистрация рождения ребенка производится на

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и
основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Информация об изменениях: Наименование изменено с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#)
от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 15. Определение места рождения ребенка при государственной регистрации рождения в
органе записи актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона

1. Утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 28 июня 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 28
июня 2022 г. № 224-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2. В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка или
наименование места, в котором ребенок был найден (наименование государства, субъекта Российской
Федерации (административно-территориального образования иностранного государства); наименование
городского, сельского поселения или другого муниципального образования).

По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка,
родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей
(одного из родителей) на территории Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля
2021 г. № 358-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в другом транспортном
средстве во время его следования, местом рождения ребенка указывается место государственной
регистрации рождения ребенка.

4. Утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Статья 16. Заявление о рождении ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29
декабря 2017 г. N 438-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в письменной форме в
орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с [пунктом](#)
[2.2 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, либо направляют заявление о рождении ребенка в форме
электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и
региональные порталы государственных и муниципальных услуг. [Заявление](#) о рождении ребенка,
которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью
заявителя.

2. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление
о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным
уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской
организации или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или
находится ребенок.

3. Одновременно с подачей [заявления](#) о рождении ребенка должен быть представлен документ,
подтверждающий факт рождения ребенка, а также должны быть предъявлены документы,
удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие
его полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о
рождении ребенка.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с [пунктом 2.2 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, в соответствии с правилами, установленными [пунктами 2 и 3 статьи 14](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Статья 16 дополнена пунктом 4.1 с 1 декабря 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 287-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 19 декабря 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 19 декабря 2022 г. № 538-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 5 (в редакции [Федерального закона](#) от 19 декабря 2022 г. № 538-ФЗ) в части обязательного условия наличия зарегистрированного брака, а также гражданства РФ у одного из потенциальных родителей, либо у одинокой женщины, либо у суррогатной матери [не применяются](#) в отношении случаев, если суррогатная мать на момент 19 декабря 2022 г. уже вынашивает ребенка в соответствии с договором

5. При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов или одинокой женщины, указанных в [абзаце втором пункта 4](#) и [пунктах 5 и 6 статьи 51](#) Семейного кодекса Российской Федерации, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания и рождения, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных лиц родителями ребенка.

6. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ статья 16 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7, [вступающим в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

7. В случае направления в форме электронного документа заявления о рождении ребенка документы, указанные в настоящей статье, представляются заявителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации рождения ребенка время.

Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись акта о рождении ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого из них.

Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании документов, указанных в [статье 14](#) настоящего Федерального закона, сведения об отце ребенка - на основании свидетельства о заключении брака родителей.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 декабря 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 287-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о его рождении в порядке, установленном [пунктом 1](#) настоящей статьи, сведения об отце ребенка - на основании свидетельства о заключении брака родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака.

3. В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в порядке, установленном [пунктом 1](#) настоящей статьи.

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся:

на основании записи акта об установлении отцовства в случае, если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка;

по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься.

Статья 18. Запись фамилии, имени и отчества ребенка при государственной регистрации рождения

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 мая 2017 г. N 94-ФЗ пункт 1 статьи 18 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 мая 2017 г. N 94-ФЗ пункт 2 статьи 18 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей.

Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.

Информация об изменениях: Статья 18 дополнена пунктом 2.1 с 1 декабря 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 287-ФЗ
[См. будущую редакцию](#)

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и попечительства.

4. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не основано на национальном обычае.

5. В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество - по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка - по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

6. В случае, если законом субъекта Российской Федерации, основанным на нормах [Семейного кодекса](#) Российской Федерации, предусмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отчества ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной регистрации рождения производится в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 ноября 2015 г. N 358-ФЗ в пункт 1 статьи 19 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинская организация, воспитательная организация или организация социального обслуживания, в которую помещен ребенок, обязаны заявить о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка.

Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка.

2. Одновременно с [заявлением](#) о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка должны быть представлены:

документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребенок найден;

документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по указанию органа или организации, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи. Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта о его рождении не вносятся.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 17 июля 2009 г. N 169-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 19.1, [вступающей в силу](#) с 1 января 2010 г.

Статья 19.1. Порядок государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 19.1 настоящего Федерального закона

1. Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, производится по [заявлению](#) медицинской организации, в которой находится ребенок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка не позднее чем через семь дней со дня его оставления матерью.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 19.1 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, должны быть представлены:

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией, в которой находится этот ребенок. [Форма](#) указанного акта утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении этого ребенка по указанию органа или организации, определенных [пунктом 1](#) настоящей статьи. Сведения о родителях ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, в запись акта о рождении этого ребенка не вносятся.

Статья 20. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым, производится на основании документа о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, по [форме](#) и в [порядке](#), которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. По просьбе родителей (одного из родителей) выдается [документ](#), подтверждающий факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка.

Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося мертвым, не производится.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: В соответствии с [Федеральным законом](#) от 28 июля 2010 г. N 241-ФЗ родители (один из родителей), дети которых умерли на первой неделе жизни начиная со дня [вступления в силу](#) настоящего Федерального закона, имеют право обратиться в органы записи актов гражданского состояния для получения свидетельства о рождении указанных детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (в редакции [Федерального закона](#) от 28 июля 2010 г. N 241-ФЗ)

2. В случае, если ребенок умер на первой неделе жизни, производится государственная регистрация его рождения и смерти.

Государственная регистрация рождения и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, производится на основании документов установленной формы [о рождении](#) и [о перинатальной смерти](#), выданных медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.

Абзац третий [утратил силу](#).

Информация об изменениях: См. текст [абзаца третьего пункта 2 статьи 20](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Обязанность заявить в орган записи актов гражданского состояния о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, возлагается на:

руководителя медицинской организации, в которой происходили роды или в которой ребенок умер;

руководителя медицинской организации, врач которой установил факт рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, либо на индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации.

4. [Заявление](#) о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня установления факта рождения мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни.

Статья 21. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 статьи 21 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при наличии документа установленной [формы](#) о рождении, выданного медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, производится по

заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия.

2. При отсутствии документа установленной формы о рождении государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта рождения.

Статья 22. Содержание записи акта о рождении

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции **Федерального закона** от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) в пункт 1 статьи 22 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 октября 2018 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. В **запись акта** о рождении вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, мертворожденный, живорожденный;

количество родившихся детей (один, двойня или более детей);

сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию родителя), место жительства родителей (родителя);

сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце;

реквизиты документов, удостоверяющих личность родителей (родителя);

фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя, наименование и адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка;

абзацы 9 - 10 утратили силу с 30 декабря 2021 г. - **Федеральный закон** от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: **См. предыдущую редакцию**

2. В случае рождения двойни или более детей одновременно запись акта о рождении составляется в отношении каждого ребенка с указанием последовательности их рождения.

3. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени и отчестве в запись акта о рождении не вносятся.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции **Федерального закона** от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) в статью 23 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 октября 2018 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 23. Свидетельство о рождении

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона

Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство родителей (одного из родителей);

дата составления и номер записи акта о рождении;

место государственной регистрации рождения (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг);

дата и место выдачи свидетельства о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг).

По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись о национальности родителей (одного из родителей).

Глава III. Государственная регистрация заключения брака

Статья 24. Основание для государственной регистрации заключения брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона

Основанием для государственной регистрации заключения брака является совместное [заявление](#) лиц, вступающих в брак.

Статья 25. Утратила силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения статьи 26 настоящего Федерального закона (в редакции [Федерального закона](#) от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ) в части использования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг [применяются](#) с 1 января 2013 г.

Статья 26. Заявление о заключении брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 20 декабря 2017 г. N 395-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 3 августа 2018 г. № 319-ФЗ) [См. предыдущую редакцию](#)

1. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов гражданского состояния совместное [заявление](#) о заключении брака в письменной форме лично или направляют это заявление в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого заявителя. Это заявление и иные указанные в настоящей статье документы могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном заявлении о заключении брака также должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, семейное положение до вступления в настоящий брак (в браке не состоял, разведен, вдов), место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;

национальность, образование и при наличии у данных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (указываются по желанию лиц, вступающих в брак);

фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;

реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак;

реквизиты документа, подтверждающего прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;

выбранные дата и время государственной регистрации заключения брака.

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о заключении брака и указывают дату его составления.

Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака в письменной форме лично необходимо предъявить:

документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее. В случае, если государственная регистрация расторжения предыдущего брака производилась органом записи актов гражданского состояния, в который было подано заявление о заключении брака, предъявление документа, подтверждающего прекращение предыдущего брака, не требуется и орган записи актов гражданского состояния на основании сведений, изложенных заявителем в заявлении, устанавливает факт прекращения предыдущего брака на основании имеющейся записи акта о расторжении брака. В этом случае лицо (лица), вступающее в брак, вправе предъявить документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, по собственной инициативе;

разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста ([пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации](#)) в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним.

В случае направления совместного заявления о заключении брака в форме электронного

документа подлинники документов, указанных в настоящей статье, представляются лицами, вступающими в брак, при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации заключения брака время.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 3 апреля 2023 г. № 106-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи совместного заявления, предусмотренного [пунктом 1](#) настоящей статьи, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными [заявлениями](#) о заключении брака. Подлинность подписи лица, которая совершена на таком заявлении, должна быть нотариально засвидетельствована, за исключением случая, если заявление направлено через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. К подписи лица, которая совершена на заявлении о заключении брака и подлинность которой нотариально засвидетельствована, приравнивается:

подпись военнослужащего или другого лица, находящихся на излечении в госпитале, санатории или другой военно-медицинской организации, подлинность которой засвидетельствована начальником госпиталя, санатория или другой военно-медицинской организации, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

подпись военнослужащего, находящегося в воинской части, соединении, учреждении или военно-учебном заведении, подлинность которой засвидетельствована командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения;

подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, подлинность которой засвидетельствована начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.

Статья 27. Порядок государственной регистрации заключения брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона

1. Государственная регистрация заключения брака производится при соблюдении условий, предусмотренных [пунктом 1 статьи 12](#), [статьями 13](#) и [156](#) Семейного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 октября 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. № 319-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.

Дата и время государственной регистрации заключения брака определяются лицами, вступающими в брак, при подаче ими совместного заявления о заключении брака в порядке, установленном [статьей 26](#) настоящего Федерального закона, посредством выбора доступных даты и времени из интервалов, определенных выбранным органом записи актов гражданского состояния в федеральной информационной системе.

Абзац утратил силу с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 октября 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. № 319-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, заключение брака и государственная регистрация заключения брака могут быть произведены до истечения месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в соответствии с положениями [пункта 1 статьи 11](#) Семейного кодекса Российской Федерации.

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, дата и (или) время государственной регистрации заключения брака, определенные в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи, могут быть изменены руководителем органа записи актов гражданского состояния.

4. Государственная регистрация заключения брака производится в присутствии лиц,

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и вступающих в брак.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. По желанию лиц, вступающих в брак, заключение брака может производиться в торжественной обстановке.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке определяется субъектами Российской Федерации.

6. В случае, если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут явиться в орган записи актов гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак.

7. Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен 5 февраля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Государственная регистрация заключения брака не может быть произведена при наличии препятствующих заключению брака обстоятельств, установленных [статьей 14](#) и [пунктом 2 статьи 156](#) Семейного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 27 дополнена пунктом 8.1 с 5 февраля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ

8.1. В случае, если хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, орган записи актов гражданского состояния проверяет факт включения сведений о таком лице в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, посредством направления межведомственного запроса с использованием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

9. Руководитель органа записи актов гражданского состояния может отказать в государственной регистрации заключения брака, если располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Статья 28. Порядок записи фамилий супругов при государственной регистрации заключения брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона

1. При государственной регистрации заключения брака супругам в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого из супругов.

2. В качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.

ГАРАНТ: В соответствии с [Семейным кодексом](#) РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ каждый из супругов по своему желанию присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга

Статья 29. Содержание записи акта о заключении брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 29 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. В [запись акта](#) о заключении брака вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака, дата составления и номер);

фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, возраст, гражданство, семейное положение до вступления в настоящий брак (в браке не состоял, разведен, вдов), место жительства каждого из лиц, заключивших брак;

национальность, образование и при наличии у данных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (вносятся по желанию лиц, заключивших брак);

сведения о документе, подтверждающем прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица), заключившее (заключившие) брак, состояло (состояли) в браке ранее;

дата заключения брака;

реквизиты документов, удостоверяющих личности заключивших брак;

абзац восьмой [утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.;

Информация об изменениях: См. текст [абзаца восьмого пункта 1 статьи 29](#)

абзац девятый [утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.;

Информация об изменениях: См. текст [абзаца девятого пункта 1 статьи 29](#)

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В случае, если брак расторгнут или признан недействительным, в запись акта о заключении брака вносятся сведения о расторжении брака или о признании его недействительным. Внесение таких сведений производится на основании решения суда о расторжении брака или записи акта о расторжении брака при расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния либо на основании решения суда о признании брака недействительным.

Абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

В случае государственной регистрации расторжения брака гражданина Российской Федерации консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации консульское учреждение Российской Федерации обязано сообщить о государственной регистрации расторжения брака в орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о заключении брака в течение девяноста дней со дня государственной регистрации расторжения брака.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 30 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 30. Свидетельство о заключении брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона

[Свидетельство](#) о заключении брака содержит следующие сведения:

фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство и национальность (если это указано в записи акта о заключении брака) каждого из лиц, заключивших брак;

дата заключения брака;

дата составления и номер записи акта о заключении брака;

место государственной регистрации заключения брака (наименование органа записи актов гражданского состояния);

дата и место выдачи свидетельства о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния).

Глава IV. Государственная регистрация расторжения брака

Статья 31. Основания для государственной регистрации расторжения брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона

Основанием для государственной регистрации расторжения брака является:

совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия;

заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет;

решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.

Статья 32. Утратила силу с 30 декабря 2021 г. - **Федеральный закон** от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения статьи 33 настоящего Федерального закона (в редакции **Федерального закона** от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ) в части использования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг **применяются** с 1 января 2013 г.

Статья 33. Порядок государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, расторжение брака производится органом записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 33 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное **заявление** о расторжении брака в письменной форме лично или направляют указанное заявление в форме электронного документа через **единый портал** государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг в орган записи актов гражданского состояния. Заявление о расторжении брака, которое направляется в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью каждого заявителя. Указанное заявление может быть подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном заявлении о расторжении брака также должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства каждого из супругов;

национальность, образование, первый или повторный брак (указываются по желанию каждого из супругов);

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака, дата составления и номер);

фамилии, которые избирает каждый из супругов при расторжении брака;

реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.

Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совместное заявление и указывают дату его составления.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 14 апреля 2023 г. - **Федеральный закон** от 3 апреля 2023 г. № 106-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. В случае, если один из супругов, желающих расторгнуть брак, не имеет возможности явиться

в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи заявления, предусмотренного [пунктом 2](#) настоящей статьи, волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными [заявлениями](#) о расторжении брака. Подлинность подписи супруга, которая совершена на таком заявлении, должна быть нотариально засвидетельствована, за исключением случая, если заявление направлено через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. К подписи супруга, которая совершена на заявлении о расторжении брака и подлинность которой нотариально засвидетельствована, приравнивается:

подпись военнослужащего или другого лица, находящихся на излечении в госпитале, санатории или другой военно-медицинской организации, подлинность которой засвидетельствована начальником госпиталя, санатория или другой военно-медицинской организации, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

подпись военнослужащего, находящегося в воинской части, соединении, учреждении или военно-учебном заведении, подлинность которой засвидетельствована командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения;

подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, подлинность которой засвидетельствована начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Государственная регистрация расторжения брака производится в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного [заявления](#) о расторжении брака при предъявлении свидетельства о заключении брака, которое возвращается заявителям с отметкой о государственной регистрации расторжения брака. В случае утраты свидетельства о заключении брака предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. При рассмотрении заявления о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния использует сведения о записи акта о заключении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Статья 34. Порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится органом записи актов гражданского состояния в случае, если другой супруг:

признан судом [безвестно отсутствующим](#);

признан судом [недееспособным](#);

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Информация об изменениях: Статья 34 дополнена пунктом 1.1 с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

1.1. В случае утраты свидетельства о заключении брака предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. При рассмотрении заявления о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния использует сведения о записи акта о заключении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 34 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

В заявлении о расторжении брака должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства супруга, желающего расторгнуть брак;

национальность, образование, первый или повторный брак и при наличии у супругов общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (указываются по желанию заявителя);

основание для расторжения брака, указанное в [пункте 1](#) настоящей статьи;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, последнее известное место жительства другого супруга, а также образование и состояние в первом или повторном браке другого супруга (указываются по желанию заявителя);

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака, дата составления и номер);

фамилия, которую избирает супруг, желающий расторгнуть брак;

реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, желающего расторгнуть брак;

место жительства опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга либо место нахождения исполняющего наказание учреждения, в котором осужденный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление и указывает дату его составления.

Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть предъявлены:

решение суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим или недееспособным либо приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет;

документ, удостоверяющий личность заявителя.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 3 статьи 34 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака при предъявлении документов, указанных в настоящей статье, и свидетельства о заключении брака. Свидетельство о заключении брака возвращается заявителю с отметкой о государственной регистрации расторжения брака.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление о расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия орган опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации расторжения брака.

В случае, если брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извещении также указывается на необходимость сообщить до даты, назначенной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он избирает при расторжении брака.

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе записи актов гражданского состояния, для внесения в ранее произведенную запись акта о расторжении брака сведений о другом бывшем супруге и получения свидетельства о расторжении брака в орган записи актов гражданского состояния вправе обратиться управляющий имуществом безвестно отсутствующего бывшего супруга, опекун недееспособного бывшего супруга (в их отсутствие - орган опеки и попечительства), бывший супруг, признанный судом безвестно отсутствующим, в случае явки данного лица и отмены решения о признании его безвестно отсутствующим, а также лицо, уполномоченное бывшим супругом, осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Статья 35. Порядок государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о расторжении брака

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда производится органом записи актов гражданского состояния на основании выписки из решения суда и заявления бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна недееспособного супруга. [Заявление](#) о государственной регистрации расторжения брака может быть сделано устно или в письменной форме.

Заявление о государственной регистрации расторжения брака может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации расторжения брака, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого заявителя.

При государственной регистрации расторжения брака должна быть представлена выписка из решения суда о расторжении брака и предъявлены документы, удостоверяющие личности бывших супругов (одного из супругов).

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе записи актов гражданского состояния, а другой бывший супруг [обращается](#) в орган записи актов гражданского состояния позже, сведения об этом бывшем супруге вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака органом записи актов гражданского состояния по месту хранения ранее произведенной записи акта о расторжении брака на бумажном носителе. Выписка из решения суда о расторжении брака в данном случае может не представляться. Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи акта гражданского состояния по месту обращения заявителя.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Заявление о государственной регистрации расторжения брака вправе сделать иное лицо в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов (каждого из супругов) или опекуна недееспособного супруга.

Статья 36. Сохранение или изменение фамилий супругами после расторжения брака

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона](#)

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе и после расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его желанию при государственной регистрации расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия.

Статья 37. Содержание записи акта о расторжении брака

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 37 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. В [запись акта](#) о расторжении брака вносятся следующие сведения: реквизиты записи акта о расторжении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация расторжения брака, дата составления и номер);

фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства каждого из лиц, расторгнувших брак;

национальность, образование, первый или повторный брак и при наличии у супругов общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (вносятся по желанию заявителя);

дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа записи актов гражданского состояния, в котором произведена государственная регистрация заключения брака;

сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации расторжения брака;

дата прекращения брака;

реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнувших брак;

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

2. Дата прекращения брака в записи акта о расторжении брака указывается в соответствии со [статьей 25](#) и [пунктом 3 статьи 169](#) Семейного кодекса Российской Федерации.

Статья 38. Свидетельство о расторжении брака

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. [Свидетельство](#) о расторжении брака содержит следующие сведения:

фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если это указано в записи акта о расторжении брака) каждого из лиц, расторгнувших брак;

сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации расторжения брака;

дата прекращения брака;

дата составления и номер записи акта о расторжении брака;

место государственной регистрации расторжения брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация расторжения брака);

фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство о расторжении брака;

дата и место выдачи свидетельства о расторжении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния).

2. Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи актов гражданского состояния каждому из лиц, расторгнувших брак.

Глава V. Государственная регистрация усыновления (удочерения)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 39 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения)

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона

Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - усыновление) является решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу.

Статья 40. Утратила силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по [заявлению](#) усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной форме либо направлено в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого усыновителя.

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об усыновлении ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя).

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц сделать заявление о государственной регистрации усыновления ребенка.

В случае направления в форме электронного документа заявления о государственной регистрации усыновления ребенка документы, указанные в настоящей статье, представляются усыновителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации усыновления ребенка время.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 41 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на основании решения суда об усыновлении ребенка, поступившего в орган записи актов гражданского состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, установленном [статьей 125](#) Семейного кодекса Российской Федерации.

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) пункт 1 статьи 42 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. В [запись акта](#) об усыновлении вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта об усыновлении (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация акта об усыновлении, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (родителя);

реквизиты записи акта о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию усыновителя), место жительства усыновителя (усыновителей);

реквизиты записи акта о заключении брака усыновителей (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака усыновителей, дата составления и номер);

реквизиты решения суда об усыновлении ребенка;

реквизиты документа, удостоверяющего личность усыновителя (усыновителей);

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 42 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. В случае, если по решению суда об усыновлении ребенка усыновители (усыновитель) записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об усыновлении.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 43 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 43. Свидетельство об усыновлении

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления);

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об усыновлении) усыновителей (усыновителя);

дата составления и номер записи акта об усыновлении;

место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов гражданского состояния);

дата и место выдачи свидетельства об усыновлении (наименование органа записи актов гражданского состояния).

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 44 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись акта о рождении ребенка органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о рождении ребенка на бумажном носителе.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В случае изменения на основании решения суда об усыновлении ребенка даты и (или) места рождения ребенка органом записи актов гражданского состояния по выбору усыновителей (усыновителя) составляется новая запись акта о рождении ребенка. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации усыновления ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. Ранее выданное свидетельство о рождении (при наличии) изымается и уничтожается.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 45 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в записи акта о рождении усыновленного ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона

В случае, если в решении суда об усыновлении ребенка указано о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями (одним из родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению не подлежат.

Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усыновления

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона

На основании решения суда об отмене усыновления в запись акта об усыновлении вносятся сведения об отмене усыновления и восстанавливаются первоначальные сведения о фамилии, об имени, отчестве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о родителях ребенка в записи акта о рождении. Ранее выданное свидетельство о рождении аннулируется, и выдается новое свидетельство о рождении с учетом изменений, внесенных в запись акта о рождении.

ГАРАНТ: О конституционно-правовом смысле положений статьи 47 настоящего Федерального закона см. [постановление](#) Конституционного Суда РФ от 16 июня 2015 г. N 15-П

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона

1. Тайна усыновления охраняется законом.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 47 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родителями (родителем) усыновленного ребенка.

Глава VI. Государственная регистрация установления отцовства

Статья 48. Основания для государственной регистрации установления отцовства

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона

Основанием для государственной регистрации установления отцовства является:

[совместное заявление](#) об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка;

[заявление](#) об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, в случаях, предусмотренных [пунктом 1 статьи 51](#) настоящего Федерального закона;

решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, вступившее в законную силу.

Статья 49. Утратила силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Статья 50. Государственная регистрация установления отцовства на основании совместного заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона

1. Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, подается ими в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: Пункт 1.1 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.1. Совместное заявление об установлении отцовства может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление об установлении отцовства, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого заявителя.

2. Совместное заявление об установлении отцовства может быть подано при государственной регистрации рождения ребенка, а также после государственной регистрации рождения ребенка.

3. В случае, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной, будущие отец и мать ребенка, не состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, могут подать такое заявление во время беременности матери. При наличии такого заявления государственная

регистрация установления отцовства производится одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка и новое заявление не требуется, если до государственной регистрации рождения ребенка ранее поданное заявление не было отозвано отцом или матерью.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 4 статьи 50 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. В [совместном заявлении](#) об установлении отцовства должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцовства. В данном заявлении также должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также реквизиты записи акта о его рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер) (при установлении отцовства после государственной регистрации рождения ребенка);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства матери ребенка;

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака, дата составления и номер) (в случае вступления матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка);

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;

реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери ребенка.

Заявители подписывают совместное заявление об установлении отцовства и указывают дату его составления.

В таком заявлении, поданном до рождения ребенка, подтверждается соглашение родителей будущего ребенка на присвоение ему фамилии отца или матери и имени (в зависимости от пола рожденного ребенка).

При установлении отцовства после рождения ребенка одновременно с совместным заявлением об установлении отцовства представляется свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого заявления до рождения ребенка документ, подтверждающий беременность матери, выданный медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 3 апреля 2023 г. № 106-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. В случае, если отец или мать ребенка не имеет возможности лично подать в орган записи актов гражданского состояния заявление, предусмотренное [пунктом 1](#) настоящей статьи, их волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями об установлении отцовства. Подлинность подписи лица, не имеющего возможности присутствовать при подаче такого заявления, должна быть нотариально засвидетельствована. К подписи отца или матери ребенка, которая совершена на заявлении об установлении отцовства и подлинность которой нотариально засвидетельствована, приравнивается:

подпись военнослужащего или другого лица, находящихся на излечении в госпитале, санатории или другой военно-медицинской организации, подлинность которой засвидетельствована начальником госпиталя, санатория или другой военно-медицинской организации, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

подпись военнослужащего, находящегося в воинской части, соединении, учреждении или военно-учебном заведении, подлинность которой засвидетельствована командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения;

подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, подлинность которой засвидетельствована начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ статья 50 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 6, [вступающим в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

6. В случае направления в форме электронного документа совместного заявления об установлении отцовства документы, указанные в настоящей статье, представляются заявителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации установления отцовства время.

Статья 51. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона

1. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, производится в случае смерти матери, признания ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее родительских прав, а также при наличии согласия на установление отцовства органа опеки и попечительства.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 472-ФЗ) в пункт 2 статьи 51 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. **Заявление** отца об установлении отцовства подается им в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или направляется в орган записи актов гражданского состояния в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление отца об установлении отцовства, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью заявителя.

В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и наличие обстоятельств, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи. В заявлении об установлении отцовства также должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также реквизиты записи акта о его рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер);

сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее недееспособной, невозможность установления места ее пребывания или лишение матери родительских прав;

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность отца.

Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства и указывает дату его составления.

Одновременно с подачей такого заявления необходимо предъявить документ о смерти матери, выданный компетентным органом иностранного государства, либо решение суда о признании матери недееспособной или о лишении ее родительских прав, либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному месту жительства матери и подтверждающий невозможность установления места ее пребывания. При государственной регистрации установления отцовства в случае смерти матери орган записи актов гражданского состояния с использованием сведений, изложенных заявителем в заявлении, проверяет факт государственной регистрации смерти матери на территории Российской Федерации на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. В этом случае заявитель вправе по собственной инициативе предъявить свидетельство о смерти матери.

3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении лица, не достигшего совершеннолетия, одновременно с заявлением должен быть представлен документ, выданный органом опеки и попечительства, подтверждающий согласие данного органа на установление отцовства.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ статья 51 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, [вступающим в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

4. В случае направления в форме электронного документа заявления об установлении отцовства документы, указанные в настоящей статье, представляются заявителем при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации установления отцовства время.

Статья 52. Государственная регистрация установления отцовства в отношении лица, достигшего совершеннолетия

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона

В случае, если государственная регистрация установления отцовства производится в отношении лица, достигшего совершеннолетия ко дню подачи заявления об установлении отцовства, в порядке, предусмотренном [статьями 50 и 51](#) настоящего Федерального закона, одновременно с таким заявлением должно быть представлено согласие в письменной форме лица, достигшего совершеннолетия, на установление отцовства. Согласие лица, достигшего совершеннолетия, может быть выражено в отдельном заявлении или посредством подписи совместного заявления отца и матери (заявления отца).

Статья 53. Отказ в государственной регистрации установления отцовства

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона

Руководитель органа записи актов гражданского состояния отказывает в государственной регистрации установления отцовства при наличии сведений об отце в записи акта о рождении ребенка, за исключением случая, если запись об отце ребенка составлена по заявлению матери в порядке, предусмотренном [пунктом 3 статьи 17](#) настоящего Федерального закона.

Статья 54. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по [заявлению](#) матери или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится ребенок, либо самого ребенка, достигшего совершеннолетия. Заявление может быть сделано устно или в письменной форме либо направлено в форме электронного документа через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации установления отцовства, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью заявителя.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации установления отцовства представляется решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

В случае направления в форме электронного документа заявления о государственной регистрации установления отцовства решение суда представляется заявителем при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации установления отцовства время.

2. Лица, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации установления отцовства.

3. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии с данными, указанными в решении суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) статья 55 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 55. Содержание записи акта об установлении отцовства

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона

В [запись акта](#) об установлении отцовства вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта об установлении отцовства (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация установления отцовства, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства лица, признанного отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество (до и после установления отцовства), пол, дата и место рождения ребенка;

реквизиты записи акта о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя) матери ребенка;

сведения о документе, являющемся основанием для установления отцовства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность матери, и документа, удостоверяющего личность лица, признанного отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей);

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Статья 56. Свидетельство об установлении отцовства

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 56 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. [Свидетельство](#) об установлении отцовства содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об установлении отцовства) лица, признанного отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество (до и после установления отцовства), дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если указана в записи акта об установлении отцовства) матери ребенка;

дата составления и номер записи акта об установлении отцовства;

место государственной регистрации установления отцовства (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация установления отцовства);

дата и место выдачи свидетельства об установлении отцовства (наименование органа записи актов гражданского состояния).

2. Свидетельство об установлении отцовства выдается органом записи актов гражданского состояния родителям (одному из родителей) по их просьбе.

Статья 57. Внесение изменений в запись акта о рождении ребенка в связи с установлением отцовства

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона](#)

1. На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка вносятся сведения о его отце. Внесение сведений об отце, а также изменение фамилии, имени и отчества ребенка осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.

2. [Утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: [См. текст пункта 2 статьи 57](#)

Глава VII. Государственная регистрация перемены имени

Статья 58. Перемена имени

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 58 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.

При выборе собственно имени должны быть соблюдены требования, предусмотренные [абзацем вторым пункта 2 статьи 18](#) настоящего Федерального закона.

2. Утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом.

4. Утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) в статью 59 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 59. Заявление о перемене имени

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 59 настоящего Федерального закона](#)

[Заявление](#) о перемене имени подается в орган записи актов гражданского состояния в письменной форме лично лицом, желающим переменить имя.

В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства, семейное положение (состоит или не состоит в браке, вдов, разведен) заявителя;

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия;

реквизиты записей актов гражданского состояния (наименования органов записи актов гражданского состояния или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация актов гражданского состояния, даты составления и номера), составленных ранее в отношении заявителя и в отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия;

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, желающим переменить имя;

причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества.

Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о перемене имени и указывает дату его составления.

Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие документы:

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;

свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке;

свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака;

свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия.

Статья 60. Порядок государственной регистрации перемены имени

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 60 настоящего Федерального закона](#)

1. Государственная регистрация перемены имени производится на основании заявления о перемене имени.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 60 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. **Заявление** о перемене имени должно быть рассмотрено органом записи актов гражданского состояния в месячный срок со дня подачи заявления.

При наличии уважительных причин срок рассмотрения заявления о перемене имени может быть увеличен не более чем на два месяца руководителем органа записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ пункт 3 статьи 60 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, **вступающей в силу** с 1 января 2021 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. При рассмотрении заявления о перемене имени орган записи актов гражданского состояния использует сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, о записях актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения в связи с переменной имени.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 4 статьи 60 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 января 2021 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В случае, если записи актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения в связи с переменной имени, утрачены, государственная регистрация перемены имени производится только после восстановления записей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для восстановления записей актов гражданского состояния.

В случае, если в представленных одновременно с заявлением о перемене имени документах и соответствующих им записях актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, имеются несоответствия, такие несоответствия должны быть устранены в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.

В случае необходимости восстановления или изменения записи акта гражданского состояния срок, установленный **пунктом 2** настоящей статьи, приостанавливается до решения вопроса о восстановлении либо об исправлении или изменении записи акта гражданского состояния.

5. В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации перемены имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о перемене имени, подлежат возврату.

6. **Утратил силу** с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст **пункта 6 статьи 60**

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ статья 60 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7, **вступающим в силу** с 1 января 2021 г.

7. Руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан в течение десяти дней сообщить о государственной регистрации перемены имени в органы записи актов гражданского состояния по месту хранения записей актов гражданского состояния на бумажном носителе, в которые необходимо внести изменения в связи с переменной имени.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции **Федерального закона** от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) статья 61 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, **вступающей в силу** с 1 октября 2018 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 61. Содержание записи акта о перемене имени

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 61 настоящего Федерального закона

В **запись акта** о перемене имени вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта о перемене имени (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация перемены имени, дата составления и номер);

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность

(вносится по желанию заявителя), место жительства лица до перемены имени;
реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, желающего переменить имя;
фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены имени;
реквизиты записи акта о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация рождения, дата составления и номер);
абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в статью 62 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 62. Свидетельство о перемене имени

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 62 настоящего Федерального закона](#)

[Свидетельство](#) о перемене имени содержит следующие сведения:

фамилия, собственно имя, отчество (до и после их перемены), дата и место рождения, гражданство, национальность (если это указано в записи акта о перемене имени) лица, переименовавшего имя;

дата составления и номер записи акта о перемене имени;

место государственной регистрации перемены имени (наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация перемены имени);

дата и место выдачи свидетельства о перемене имени (наименование органа записи актов гражданского состояния).

Статья 63. Изменения записей актов гражданского состояния в связи с переменной имени

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 63 настоящего Федерального закона](#)

1. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переименовавшего имя, и выдаются новые свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом внесенных в записи актов гражданского состояния изменений.

В случае, если перемена имени произведена органом записи актов гражданского состояния в отношении гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, изменения в записи актов гражданского состояния, составленные в отношении таких лиц компетентным органом иностранного государства с соблюдением законодательства иностранного государства, не вносятся.

2. При перемене имени родителями изменяются сведения о родителях в записи акта о рождении ребенка, не достигшего совершеннолетия.

В записи акта о рождении ребенка, достигшего совершеннолетия, сведения о его родителях изменяются по заявлению данного лица в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.

3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом изменяются фамилия и отчество ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, в записи акта о его рождении.

При перемене фамилии одним из родителей фамилия их ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, может быть изменена по соглашению родителей, а при отсутствии соглашения по указанию органа опеки и попечительства.

Изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего совершеннолетия, в связи с переменной фамилии его родителями и имени отцом производится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для государственной регистрации перемены имени.

4. На основании внесенных изменений в запись акта о рождении ребенка, не достигшего совершеннолетия, выдается новое свидетельство о его рождении.

Глава VIII. Государственная регистрация смерти

Информация об изменениях: [Статья 64 изменена с 15 мая 2023 г. - \[Федеральный закон\]\(#\) от 14](#)

апреля 2023 г. № 118-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 64. Основания для государственной регистрации смерти

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 64 настоящего Федерального закона

Основанием для государственной регистрации смерти является:

документ о смерти, выданный медицинской организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, или в случаях, предусмотренных федеральными законами, другим уполномоченным лицом. [Форма](#) указанного документа и [порядок](#) его выдачи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, если иное не установлено федеральным законом;

решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу;

документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.

Статья 65. Утратила силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Статья 66. Заявление о смерти

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 66 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: В случаях, если смерть (гибель) военнослужащего, сотрудника ОВД или гражданина, исполнявшего обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), наступила при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации до 4 августа 2026 г. и не была зарегистрирована в связи с невозможностью выдачи документа о смерти установленной формы, с 4 августа 2026 г. документ установленной формы о смерти, [подлежит оформлению](#) в соответствии с пунктом 1 статьи 66 (в редакции [Федерального закона](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ)

1. Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с [пунктом 2.2 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, обязаны:

супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти;

медицинская организация или организация социального обслуживания в случае, если смерть наступила в период пребывания лица в данных организациях;

учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах лишения свободы;

орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни);

орган дознания или следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена;

командир воинской части в случае, если смерть наступила в период прохождения лицом военной службы или участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в период выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации или в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции,

в том числе в качестве лица, проходившего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, лица, находившегося на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в [пункте 6 статьи 1](#) Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", лица, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.

Лица, указанные в [абзаце втором](#) настоящего пункта, вправе заявить о смерти в орган записи актов гражданского состояния путем направления в форме электронного документа в орган записи актов гражданского состояния через [единый портал](#) государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг заявления о смерти, которое подписывается простыми электронными подписями указанных лиц.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ статья 66 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.1, [вступающим в силу](#) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

1.1. В случае направления в форме электронного документа [заявления](#) о смерти документы, являющиеся основанием для государственной регистрации смерти, представляются заявителем при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации смерти время.

2. [Заявление](#) о смерти должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. При обращении с заявлением о смерти принадлежавший умершему паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии) сдается в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с [пунктом 2.2 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, по месту государственной регистрации смерти для направления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (по месту государственной регистрации смерти).

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. После обращения лица с заявлением орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг запрашивает в компетентном органе документ о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании [Закона](#) Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий", в случае, если смерть данного лица ранее не была зарегистрирована и если указанный документ не был представлен заявителем самостоятельно. Указанный документ или информация об отсутствии в распоряжении компетентного органа документа, подтверждающего факт смерти данного лица, предоставляется компетентным органом в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в срок не более тридцати дней со дня поступления запроса.

Информация об изменениях: Статья 66 дополнена пунктом 4 с 15 мая 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 118-ФЗ

ГАРАНТ: С 15 мая 2023 г. в случае смерти или гибели военнослужащего или иных лиц, участвовавших в СВО, оказывавших содействие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, наступивших до 15 мая 2023 г., но в период СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и невозможности выдачи медицинского свидетельства о смерти, документ установленной формы о смерти военнослужащего и иных указанных лиц [подлежит оформлению](#) в соответствии с пунктом 4 статьи 66

4. После обращения лица с заявлением о смерти лица, заключившего контракт (имевшего иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и при отсутствии медицинского свидетельства о смерти такого лица орган

записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг запрашивает в компетентном органе (организации), определенном Правительством Российской Федерации, документ установленной [формы](#) о смерти, являющийся основанием для государственной регистрации смерти и выдаваемый в [порядке](#), форме и сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации. Указанный документ или информация о его отсутствии предоставляется компетентным органом (организацией) в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в срок не более тридцати дней со дня поступления запроса. Указанный документ может предоставляться в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявителем.

Статья 67. Содержание записи акта о смерти

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 67 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. В [запись акта](#) о смерти вносятся следующие сведения:

реквизиты записи акта о смерти (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация смерти, дата составления и номер);

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место жительства, пол, гражданство, национальность (если сведения о национальности указаны в документе, удостоверяющем личность умершего), дата, время (если оно установлено) и место смерти умершего;

причины смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти);

реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (при наличии);

реквизиты документа, подтверждающего факт смерти;

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, наименование и адрес органа, организации или учреждения, сделавших [заявление](#) о смерти;

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

абзац девятый [утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца девятого пункта 1 статьи 67](#)

абзац утратил силу с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

2. В случае, если государственная регистрация смерти производится на основании решения суда об объявлении лица умершим, днем его смерти в записи акта о смерти указывается день вступления решения суда в законную силу или установленный решением суда день смерти.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ) в статью 68 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 68. Свидетельство о смерти

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 68 настоящего Федерального закона

[Свидетельство](#) о смерти содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, дата, время (если оно установлено) и место смерти умершего;

дата составления и номер записи акта о смерти;

место государственной регистрации смерти (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация смерти);

дата и место выдачи свидетельства о смерти (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных

Глава IX. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния

Статья 69. Основания для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 69 настоящего Федерального закона

1. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния при наличии оснований, предусмотренных [пунктом 2](#) настоящей статьи, и при отсутствии спора между заинтересованными лицами.

При наличии спора между заинтересованными лицами внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния производится на основании решения суда.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Основанием для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния является:

запись акта об усыновлении;

запись акта об установлении отцовства;

запись акта о перемене имени;

решение суда;

решение органа опеки и попечительства о согласии на изменение фамилии и (или) собственно имени ребенка, выданное в соответствии со [статьей 59](#) Семейного кодекса Российской Федерации;

[заявление](#) матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о внесении в запись акта о рождении сведений об отце ребенка либо об их изменении или исключении;

заявление лица, достигшего совершеннолетия, об изменении сведений о родителе (родителях) в записи акта о рождении данного лица в случае перемены имени родителем (родителями);

документ установленной формы, выданный органом дознания или следствия, об установлении личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица;

документ установленной формы о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании [закона](#) о реабилитации жертв политических репрессий лица в случае, если смерть зарегистрирована ранее;

заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния в случаях, предусмотренных [статьей 70](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Статья 70 изменена с 24 июля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 386-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения статьи 70 (в редакции [Федерального закона](#) от 24 июля 2023 г. № 386-ФЗ) [не распространяются](#) на лиц, в отношении которых до 24 июля 2023 г. осуществлены хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков человека и подтвержденные медицинским заключением врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, о соответствии половых признаков признакам определенного пола, выданным в соответствии с [частью 2 статьи 45.1](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ

Статья 70. Заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 70 настоящего Федерального закона

Заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется органом записи актов гражданского состояния в случае, если:

в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также допущены орфографические ошибки;

запись акта гражданского состояния произведена без учета правил, установленных законами субъектов Российской Федерации;

представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, о соответствии половых признаков признакам определенного пола, выданное в соответствии с [частью 2 статьи 45.1](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Статья 71. Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 71 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. [Заявление](#) о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния подается заинтересованным лицом в орган записи актов гражданского состояния.

Внесение исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по заявлению родственника умершего или другого заинтересованного лица.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В [заявлении](#) о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства заявителя;

реквизиты записи акта гражданского состояния (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация акта гражданского состояния, дата составления и номер), в которую заявитель просит внести исправление или изменение.

Заявитель подписывает заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния и указывает дату его составления.

Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, которое подлежит обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, и документы, подтверждающие наличие основания для внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния (помимо документа установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании [Закона](#) Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий", в случае, если смерть этого лица была зарегистрирована ранее). Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий", подтверждающий наличие основания для внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, запрашивается органом записи актов гражданского состояния в компетентном органе в случае, если смерть этого лица была зарегистрирована ранее и указанный документ не был представлен заявителем самостоятельно. Заявителем также должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность.

Абзац шестой [утратил силу](#) с 1 января 2021 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца шестого пункта 2 статьи 71](#)

При утрате свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния для приобщения к заявлению о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния не требуется.

Статья 72. Порядок рассмотрения заявления о внесении исправления или изменения в запись

акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 72 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 72 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. [Заявление](#) о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния должно быть рассмотрено органом записи актов гражданского состояния в месячный срок со дня поступления заявления.

При наличии уважительных причин срок рассмотрения заявления может быть увеличен не более чем на два месяца руководителем органа записи актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 2 статьи 72 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. При рассмотрении заявления о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния органом записи актов гражданского состояния используются сведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению, а также других записях актов, подтверждающих наличие оснований для внесения исправления или изменения.

В случае, если запись акта гражданского состояния, в которую требуется внести исправления или изменения, совершена компетентным органом иностранного государства и решения указанного органа признаются Российской Федерацией в соответствии с международными договорами Российской Федерации, орган записи актов гражданского состояния запрашивает копию записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению, а также копии других записей, подтверждающих наличие оснований для внесения исправления или изменения, в указанном компетентном органе иностранного государства.

Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании [Закона](#) Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий", в случае, если смерть этого лица была зарегистрирована ранее, предоставляется компетентным органом по межведомственному запросу органа записи актов гражданского состояния, направленному в связи с обращением уполномоченного лица с заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 3 статьи 72 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2021 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. При наличии заявления о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, указанных в [пункте 2 статьи 71](#) настоящего Федерального закона документов и копии записи акта гражданского состояния, истребованной в соответствии с [абзацем вторым пункта 2](#) настоящей статьи, исправление или изменение вносится в запись акта гражданского состояния либо во внесении такого исправления или изменения заявителю отказывается.

Абзац второй [утратил силу](#) с 1 января 2021 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца второго пункта 3 статьи 72](#)

4. В случае, если заявителю отказано во внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Документы, представленные при подаче заявления, подлежат возврату.

5. Отказ руководителя органа записи актов гражданского состояния во внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния может быть обжалован заявителем в суд.

Статья 73. Порядок внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 73 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 73 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Внесение исправления или изменения в запись акта гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния на бумажном носителе, подлежащей исправлению или изменению.

2. На основании исправленной или измененной записи акта гражданского состояния заявителю выдается новое свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Абзац второй [утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца второго пункта 2 статьи 73](#)

Глава X. Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния

Статья 74. Восстановление записей актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 74 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 30 декабря 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 2 июля 2021 г. № 358-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Восстановление записей актов гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда, вступившего в законную силу.

В случае, если утраченная запись акта гражданского состояния была составлена за пределами территории Российской Федерации, восстановление записи акта гражданского состояния может производиться по месту вынесения решения суда, вступившего в законную силу.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Основанием для обращения в суд об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния является сообщение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния и на территории которого была произведена государственная регистрация акта гражданского состояния, либо органа записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния об отсутствии первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния.

3. Запись акта гражданского состояния может быть восстановлена по поступлении в орган записи актов гражданского состояния вступившего в законную силу решения суда об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

4. На основании восстановленной записи акта гражданского состояния выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния с отметкой о том, что запись акта гражданского состояния восстановлена.

Статья 75. Аннулирование записей актов гражданского состояния

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 75 настоящего Федерального закона

Аннулирование первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в наименование главы XI настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Глава XI. Порядок и сроки хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) и их перевода в электронную форму

Статья 76. Место хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 76 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 76 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги), собранные из записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью, хранятся в органе записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации данных актов гражданского состояния.

2. [Утратил силу](#) с 1 октября 2018 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 2 статьи 76](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ в пункт 3 статьи 76 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Записи актов гражданского состояния, которые составлены консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, вместе с документами, послужившими основаниями для государственной регистрации данных актов гражданского состояния, передаются на хранение в органы записи актов гражданского состояния на территории Российской Федерации в [порядке](#), установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в органах записи актов гражданского состояния обеспечивают исполнительные органы субъектов Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 апреля 2002 г. N 44-ФЗ в статью 77 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 77. Сроки хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 77 настоящего Федерального закона

1. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) хранятся в органах записи актов гражданского состояния в течение ста лет со дня составления записей актов гражданского состояния.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 18 июня 2017 г. N 127-ФЗ) пункт 2 статьи 76 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 октября 2018 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. По истечении ста лет органы записи актов гражданского состояния передают в

государственные архивы книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги), собранные из записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, в [порядке](#), установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ глава XI настоящего Федерального закона дополнена статьей 77.1, [вступающей в силу](#) с 1 января 2017 г.

Статья 77.1. Перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 77.1 настоящего Федерального закона

1. При переводе книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму каждая запись акта гражданского состояния, собранная в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния (актовую книгу), конвертируется (преобразуется) в форму электронного документа.

ГАРАНТ: См. [Правила](#) перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), утвержденные [постановлением](#) Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 254

2. Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного документа, составляется на русском языке. [Перечень](#) сведений, включаемых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, определяется Правительством Российской Федерации.

3. Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного документа в соответствии с настоящей статьей, подписывается усиленной [квалифицированной электронной подписью](#) руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния и признается равнозначной записи акта гражданского состояния, составленной в форме документа на бумажном носителе.

ГАРАНТ: См. [Правила](#) использования усиленных квалифицированных электронных подписей при ведении Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и переводе в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), утвержденные [постановлением](#) Правительства РФ от 7 июля 2017 г. N 807

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

4. Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного документа, хранится в информационной системе органа записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации акта гражданского состояния, и (или) в информационной системе исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, и (или) в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. [Порядок](#) хранения записи акта гражданского состояния, конвертированной (преобразованной) в форму электронного документа, определяется Правительством Российской Федерации.

5. [Требования](#) к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, и [порядок](#) представления и использования указанных сведений в целях формирования и ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, и федеральным органом исполнительной

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Глава XII. Заключительные положения

Информация об изменениях: Наименование изменено с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 78. Ответственность работников органов записи актов гражданского состояния, работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 78 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 29 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Работники органов записи актов гражданского состояния и работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, по вине которых нарушены права граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства при государственной регистрации актов гражданского состояния, несут ответственность за причиненный своими незаконными решениями, действиями (бездействием) указанным лицам вред в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение настоящего Федерального закона несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 7 июля 2003 г. N 120-ФЗ в статью 79 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 79. Порядок введения в действие настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 79 настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его [официального опубликования](#).

2. Государственная регистрация актов гражданского состояния, произведенная органами местного самоуправления после вступления в силу настоящего Федерального закона и до вступления в силу предусмотренных [статьей 4](#) настоящего Федерального закона законов субъектов Российской Федерации, но не позднее 1 декабря 2003 года, признается действительной, если на момент такой регистрации на территории соответствующего муниципального образования отсутствовали органы записи актов гражданского состояния, образованные органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также при условии соблюдения органами местного самоуправления установленных настоящим Федеральным законом требований к государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать:

утратившими силу [раздел IV](#) "Акты гражданского состояния" Кодекса о браке и семье РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, N 32, ст.1086); [Закон](#) РСФСР от 30 июля 1969 года "Об утверждении Кодекса о браке и семье РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, N 32, ст.1086);

не действующим на территории Российской Федерации [Закон](#) СССР от 3 июля 1991 года N 2295-1 "О порядке перемены гражданами СССР фамилий, имен и отчеств" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 29, ст.839).

Статья 80. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 80 настоящего Федерального закона

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (с изменениями и

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его [вступления в силу](#).

Президент

Российской Федерации

Б.Ельцин

Москва, Кремль
15 ноября 1997 г.
N 143-ФЗ